رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٧٩٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٢٧٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢٨هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - حقوق وظيفية - مكافأة مراجعة المواد التعليمية - مراجعة المقررات التعليمية الحكومية - عدم تقرر رسوم للمراجعة - عدم استحقاق المكافأة - مصروفات الدعوى - التابع تابع.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة مراجعة المواد التعليمية، ودفع مصروفات الدعوى - استناد المدعي إلى ما تضمنه نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها من مكافآت لمراجعي المواد التعليمية - وفقاً للنظام مراجعة المواد التعليمية وصرف مكافأتها يكون بعد تقرير وتحصيل رسوم على مالك المادة التعليمية - الثابت أن المواد التعليمية التي راجعها المدعي هي عبارة عن مقررات تعليمية تابعة للمدعى عليها، ولم يتقرر فيها رسوم مراجعة - عدم استحقاق المدعي للمكافأة محل الدعوى، وكذلك مصروفات الدعوى تبعاً له - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٥، ٧) من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ بصحيفة دعوى ضد وزارة التعليم تضمنت: أنه يعمل لدى المدعى عليها، ولم تصرف له مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال؛ لقاء قيامه بمراجعة كتب المهارات الإدارية، ومواد العلوم الإدارية للفصل الدراسي الأول والثاني، بموجب تكليفه بقرار وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي؛ ذلك أن المدعى عليها كلفته بالعمل بلجنة مراجعة كتب مواد العلوم الإدارية والمهنية والنفسية للفصل الدراسي الأول والثاني، وأن الكتب المسندة إليه مراجعتها هي كتاب (المهارات الإدارية)، وكتاب (العلوم الإدارية)، وكتاب (العلوم الإدارية ٢)، وأتم كافة الأعمال المناطة به وسلمها لرئيس اللجنة، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له المبلغ المشار إليه وفقاً لتوجيه وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي المتضمن أن الاستحقاق النقدي لمجموع الكتب للفصل الدراسي الواحد بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف الدعوى بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ، نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، طلب مهلةً للرد، فأمهلته الدائرة الفترة الكافية إلا أنه لم يقدم جواباً، ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم السند النظامي لمطالبته، فقدم صورة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، وقرر المدعي اكتفاءه

بما سبق تقديمه. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة مراجعة كتب تعليمية قدرها (٥٠,٠٠٠) ريال؛ لقاء قيامه بمراجعة كتب المهارات الإدارية، ومواد العلوم الإدارية للفصل الدراسي الأول والثاني بموجب تكليفه بقرار وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، ودفع مصاريف الدعوى بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال؛ لذا فإنها تعد من دعاوى الحقوق الوظيفية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد". وتبسط المحكمة عليها ولاية النظر مكانياً بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن القبول الشكلي للدعوى، وبما أن الحق الذي يطالب به المدعي قد نشأ بتاريخ ١٤٤٠/٩/٤هـ، وتظلم للمدعى عليها دون جدوى،

ثم تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ؛ فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً؛ استناداً على المادة الثامنة الفقرة (١) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه". وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة مراجعة الكتب التعليمية الواردة في صدر الأسباب؛ استناداً لما ورد في نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها. وبما أن الأصل أن رقابة القضاء الإداري على تصرفات جهة الإدارة ومن في حكمها تستهدف جميع الوقائع التي تتخذها في ظل ما صدر منها من قرارات وفق ما قصده المنظم عند إصداره تنظيماً يعالج أمراً من الأمور، وبما أن القضاء الإداري له السلطة في مراقبة ذلك في ظل الرقابة النظامية التي تسلط على تلك الإجراءات التي تقوم بها والتي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للنظام، فإذا نأت عنه وجانبته استحقت الإلزام بما فيه مصلحة الموظفين العاملين لديها، وإذا وافقته وطبقته تطبيقاً صحيحاً أصبح ذلك الإجراء منها تجاه موظفيها قائماً على سبب يبرره، إلا أنه ومع ذلك تنأى عن أن تتعسف جهة الإدارة

عند التطبيق، وإلا خرج ذلك الإجراء النظامي من قبلها عن نطاق المشروعية، وليس في القول بذلك اعتداء على حرية الإدارة في تقدير تلك الإجراءات، والذي يقرر ذلك هو القضاء الإداري الذي يبسط رقابته على ما تقوم به جهة الإدارة وليس أمر تقدير ذلك للموظف، فمن المسلمات أن الجهة الإدارية إذا انتهت بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استُخلصت استخلاصاً سليماً يعد ما قامت به من إجراء تجاه الموظف إجراءً صحيحاً وسليماً، ومن ثم فإنه لا معقب عليها قضاءً إلا إذا ظهر انحرافها في تلك السلطة، وليس للقضاء من سبيل في إلزام الجهة بما لم يلزمها به النظام. وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن المادة الخامسة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ نصت على ما يلي: "أ-على كل من ينتج أو يستورد أو ينشر مادةً تعليميةً الحصول قبل تسويقها على الترخيص بذلك من الجهة المعنية، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط، وإلا عدت مجازة. ب-على الجهة المعنية قبل البدء بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مئتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال، وليس له الحق في استرداده، سواءً رُخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص..."، ونصت المادة السابعة من ذات النظام على أن: "تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية، وتخصص رسوم الفحص الواردة

في هذا النظام لمكافأة الفاحصين -سواءً كانوا من خارج تلك الجهة أو من داخلها- خارج وقت دوامهم". وبما أن الأصل أن المكافأة الواردة في هذا النظام هي التي تأخذ من مالك المنتج المراد فحصه (رسوم الفحص) وتعطى للفاحص وفقاً للمادة المشار إليها آنفاً، وبما أن ذلك غير متحقق لكون الكتب التي قام المدعي بمراجعتها هي مقررات تعليمية مملوكة للمدعى عليها ولم يُدفع فيها رسوم لمراجعتها؛ مما تكون معه دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح من النظام؛ مما يتعين معه رفضها. وبما أن الدائرة انتهت إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به؛ فإن مطالبته بمصاريف الدعوى جديرة بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٤٧٩٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة التعليم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.